

1500359-92.2019.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2051919/2019 - DEL.POL.ARARAS, 2049631 - DEL.POL.ARARAS, 840/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2051919 - DEL.POL.ARARAS, 840/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2051919 - DEL.POL.ARARAS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500359-92.2019.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500359-92.2019.8.26.0038

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2051919/2019 - DEL.POL.ARARAS, 2049631 - DEL.POL.ARARAS, 840/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2051919 - DEL.POL.ARARAS, 840/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2051919 - DEL.POL.ARARAS, 840/19/805 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEF MACALISTER SOARES DOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado ALEF MACALISTER SOARES DOS REIS, já qualificado nos autos, para apurar a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 7 de fevereiro de 2019, por volta das 21h20min, na Rua do Lavrador, nº 413, Jardim José Ometto, nesta cidade de Araras, o acusado, qualificado a fls. 26, guardava e matinha em depósito, para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, em peso líquido, 246,8g (duzentos e quarenta e seis gramas e oito decigramas) da droga conhecida como cocaína, divididas em duzentos e sessenta e seis Eppendorfs, além da importância de R\$ 2.748,00 (dois mil, setecentos e quarenta e oito reais) em moeda corrente.

O réu foi notificado (fls. 102) e apresentou defesa preliminar (fls. 112/116).

A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2019 (fls. 122/123), o réu foi citado (fls. 234).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas (fls. 240/241 e 286/287), sendo o réu interrogado (fls. 288).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 296/310) e (fls. 318/320). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado por falta de provas.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

A materialidade delitativa está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09 e 18/20), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10 e 21), pelo auto de constatação preliminar (fls. 12) e laudo químico toxicológico de (fls. 14/16) que indicou resultado positivo para cocaína nas drogas apreendidas.

Interrogado, o réu negou a prática delitativa. Disse ter sido abordado em via pública e que fugiu quando os guardas ingressaram em sua residência. Nega que guardasse drogas em sua casa (fls. 288).

Os guardas narraram o recebimento de delação anônima informando que dois rapazes estariam traficando de bicicleta e pegando drogas na casa do denunciado. Em diligência, avistaram indivíduos com as características semelhantes. O réu se revoltou com a abordagem. Ingressaram na casa do acusado com autorização da irmã dele. Apreenderam drogas e dinheiro no quarto do acusado (fls. 240/241).

A testemunha Ana Paula Casagrande informou que conhecia o réu "de vista" e que nunca soube de nada de errado que o acusado fez ou faz (fls. 287).

A testemunha Rafaela Cristina Suzan de Carvalho, irmã do acusado, disse que não estava em casa na data dos fatos e que não franqueou a entrada dos guardas municipais, informando de forma contrária o que havia dito em fase inquisitiva (fls. 286).

São as provas.

De rigor o reconhecimento da nulidade na atuação dos guardas municipais. Vejamos:

Importante salientar que prisões em flagrante efetuadas por Guardas Civis Municipais não são, por si só, inválidas, sendo possível ao servidores municipais que a efetivem em caso de visibilidade da conduta ilícita.

Nesse sentido, segundo o artigo 301 do Código de Processo Penal, "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito" (grifamos).

Todavia, não é esse o caso destes autos.

Não havia flagrância delitativa visual apta a justificar a abordagem realizadas pelos guardas no caso em apreço.

De fato, os agentes municipais foram acionados sobre a prática de tráfico com as características do traficante e o local da prática criminosa. Lá chegando, abordaram o réu sem nada de ilícito e sem flagrarem nenhuma ação suspeita. Não satisfeitos, ingressaram na casa, sem mandado e sem situação flagrancial, com base em suposta autorização da irmã do réu.

Frise-se, "suposta autorização", eis que não confirmada por nenhum elementos dos autos. Deve, pois, ser desconsiderada.

Desta feita, resta evidente que os guardas civis municipais exerceram função típica de polícia ostensiva, função de incumbência da Polícia Militar, bem como atividade investigativa, tarefa da Polícia Civil.

A prisão decorreu de verdadeiro trabalho de policiamento ostensivo e investigativo, em atuação típica da polícia militar e/ou civil.

Situação diversa teria sido se o acusado tivesse sido visto pelos guardas em franca

atitude de traficância.

Não foi o que aconteceu no caso em análise em que pueril suspeita advinda de delação anônima (que não tem força de prova em juízo) justificou a ação ilegal dos servidores que agiram fora de suas atribuições, ferindo o art. 144, da CF/1988.

Ademais, a Lei Federal de nº 13.022/2014, que estabeleceu as competências das guardas civis municipais, não pode alterar determinação constitucional para autorizar as guardas civis municipais a exercerem atividades típicas da polícia militar e da polícia civil.

Tanto é assim que o Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria de votos, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 154.743-0/0-00 (autos nº 9039481-58.2007.8.26.0000), realizado em 10 de dezembro de 2008, em voto condutor da lavra do Eminentíssimo e Culto Desembargador, Doutor Maurício Ferreira Leite, teve oportunidade de decidir e nos ensinar que:

"(...) A faculdade outorgada aos municípios de criação de suas guardas não lhes concede o direito de extrapolar os limites ali impostos, ou seja, visam unicamente a proteção de seus bens, serviços e instalações, devendo ser repelida qualquer tentativa de alargamento desse horizonte, quando mais se constatada invasão a outras esferas."

Outros Tribunais têm deliberado no mesmo sentido:

"(...). Considera-se ilícita a busca pessoal, domiciliar pessoal e veicular executadas por guardas municipais sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal.(...)" (grifamos STJ, RHC nº 142.588/PR, 6ª Turma, Rel. o Min. OLINDO MENEZES, j. em 25.05.2021).

" (...) Considera-se ilícita a revista pessoal executada por guardas municipais, sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Tendo a busca pessoal ocorrido sem estar o paciente em situação de flagrância, após dias da prática do crime, por guardas municipais que o abordaram sem fundadas razões, apenas por reconhecer sua foto em postagens na rede social comunitária, realizando verdadeira atividade de investigação, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova. 3. Habeas corpus concedido para declarar ilegal a apreensão e, consequentemente, absolver o paciente, nos termos do art. 386, II, do CPP" (STJ, HC nº 561.329/SP, 6ª Turma, Rel. o Min. Nefi Cordeiro, j. em 16.06.2020, DJe 29.06.2020)

"Investigação e prisão em flagrante em função típica de policiamento ostensivo, iniciada por ação típica de Polícia Judiciária, por Guardas Civis Municipais Função típica reservada constitucionalmente à Polícia Militar e/ou à Polícia Civil Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil Relaxado o flagrante, em liminar, confirmada Nulidade processual ab ovo a ser reconhecida Trancamento da ação penal, de ofício, como consequência.". (TJSP, Habeas Corpus Criminal nº 2277974-66.2021.8.26.0000)

"Apelação Criminal. Condenação pelo artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Preliminar acolhida. Prova ilícita. Guarda Municipal. Denúncia anônima. Busca domiciliar. Investigação criminal. Patrulhamento ostensivo e realização de busca e apreensão não é função da Guarda Civil Municipal. Inexistência de situação de flagrância. Ilegalidade da prova. Inteligência do artigo 144, §8º, da Constituição Federal. Guarda civil municipal está destinada à proteção de bens, serviços e

instalações do Município. Absolvição por insuficiência probatória. Apelo parcialmente provido". (TJSP, APELAÇÃO CRIMINAL nº 1502753-49.2019.8.26.0272)

"Crimes de estelionato e corrupção de menores - Reformatio in melius com base no artigo 617 do Código de Processo Penal - Precedentes desta 12ª Câmara de Direito Criminal e do Superior Tribunal de Justiça - Abordagem realizada em função típica de policiamento ostensivo por guardas civis municipais e em verdadeira atividade investigativa, funções típicas reservadas constitucionalmente à Polícia Militar e à Polícia Civil Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil Prova ilícita Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO". (TJSP, Apelação Criminal nº 0002166-05.2017.8.26.0068)

Nulas as provas colhidas desde a prisão, tem-se como consequência a absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu ALEF MACALISTER SOARES DOS REIS , já qualificado nos autos, nos moldes da fundamentação, por falta de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos nos autos. Autorizo a liberação do numerário ao réu.

Arbitro os honorários aos defensores dativos, expedindo-se a competente certidão.

P.R.I.

Araras, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA